

법 제74조제1항에 따른 과징금 부과기준(제15조제4항 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 사업의 규모, 사업지역의 특수성, 위반행위의 정도 및 횟수 등을 고려하여 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄이거나 늘릴 수 있다.

나. 가목에 따라 과징금을 늘리는 경우에는 과징금 총액이 법 제74조제1항 본문 및 단서에 따른 금액을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

가. 등록번호판발급대행자 등에 대한 부과기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과징금 금액		
		등록번호판발급대행자	자동차검사대행자	택시미터전문검정기관
1) 시설·장비 등의 기준에 미달한 경우	법 제21조제1항제2호 법 제45조의3제1항제10호 법 제47조제5항제4호	50	100	100
2) 업무와 관련하여 부정한 금품을 수수하거나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우	법 제21조제1항제6호 법 제45조의3제1항제2호 법 제47조제5항제2호	150	200	200
3) 등록번호판의 발급 또는 봉인을 정당한 사유 없이 거부한 경우	법 제21조제1항제8호	100		

나. 자동차관리사업자에 대한 부과기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과징금 금액		
		자동차매매업	자동차정비업	자동차해체재활용업

1) 법 제40조제1항을 위반하여 정밀도 검사를 받지 않은 기계·기구를 자동차의 점검작업 또는 정비작업에 사용한 경우	법 제66조제1항제 13호나목		50	
2) 법 제53조제1항에 따라 등록한 폐차사업장 외의 장소에서 자동차를 폐차한 경우	법 제66조제1항제 14호나목			100
3) 법 제53조제3항에 따른 등록기준에 미달한 경우	법 제66조제1항제 4호	50	100	50
4) 법 제53조제4항에 따른 조건을 이행하지 않은 경우	법 제66조제1항제 4호	150	300	150
5) 법 제56조에 따른 사업의 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제66조제1항제 6호	50	100	50
6) 법 제57조제1항제1호의 금지행위를 위반한 경우	법 제66조제1항제 7호	200	300	200
7) 법 제57조제1항제2호의 금지행위를 위반한 경우 가) 사업장의 전부 나) 사업장의 일부	법 제66조제1항제 7호	150 50	300 100	150 50
8) 법 제57조제1항제3호의 금지행위를 위반한 경우	법 제66조제1항제 7호	100	200	100
9) 법 제57조제1항제4호의 금지행위를 위반한 경우	법 제66조제1항제 7호	50	100	50
10) 법 제57조제1항제5호에 따른 금지행위를 위반한 경우	법 제66조제1항제 7호	200	150	150
11) 법 제57조제2항을 위반하여 법 제34조에 따른 승인을 받지 않고 자동차 튜닝 작업을 하거나, 승인을 받은 내용과 다르게 자동차를 튜닝한 경우	법 제66조제1항제 13호마목		200	
12) 법 제58조제5항에 따라 폐차 요청된 자동차의 차대번호 등이 자동차	법 제66조제1항제 14호다목			100

등록증에 기재된 내용과 다른 자동차를 폐차한 경우				
13) 법 제58조제6항을 위반하여 폐차 요청을 받은 자동차를 폐차하지 않거나, 자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 다시 사용할 수 없는 상태로 폐기하지 않은 경우	법 제66조제1항제 14호라목			300
14) 법 제58조제7항을 위반하여 기록·관리 및 보존을 하지 않은 경우	법 제66조제1항제 8호	20	30	
15) 법 제59조제2항에 따른 준수사항을 이행하지 않은 경우	법 제66조제1항제 12호사목	20		
16) 법 제64조제1항을 위반하여 정비책임자를 두지 않거나 정비책임자의 선임 또는 해임 신고를 하지 않은 경우	법 제66조제1항제 13호아목		30	
17) 법 제64조제2항을 위반하여 정비책임자의 해임명령을 이행하지 않은 경우	법 제66조제1항제 13호자목		50	
18) 법 제65조제1항을 위반하여 국토교통부령으로 정하는 수수료 또는 요금을 초과하여 받은 경우	법 제66조제1항제 10호	50	100	50
19) 법 제65조제2항을 위반하여 폐차된 자동차의 폐차 비용을 빼고 남은 금액을 해당 자동차 소유자에게 지급하지 않은 경우	법 제66조제1항제 14호마목			20